



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Presidência

NOTA TÉCNICA

Verificação da Proposta de Revisão do Regimento Interno da CENTRAL

Fundamentos Metodológicos, Critérios de Análise e Hierarquia dos Achados

1. Objeto

A presente Nota Técnica registra os fundamentos metodológicos, as fontes normativas consultadas, os critérios de classificação dos achados e a hierarquia entre eles, servindo como documento unificador e de memória técnica da verificação sistemática da Proposta de Revisão do Regimento Interno da CENTRAL (22.04.2026) conduzida pela Assessoria de Governança, Riscos e Compliance – ASSGER.

Os oito achados identificados foram documentados da seguinte forma: sete por meio de Apontamentos individuais numerados (AP-01 a AP-07), que constituem documentos separados integrantes do mesmo expediente; e um — relativo ao art. 18, que disciplina as competências da própria ASSGER — por meio da "Proposta de Adequação do Art. 18 – ASSGER", também integrante deste expediente.

Esta Nota Técnica não define encaminhamentos — essa função é do Despacho à Presidência que a acompanha. Seu propósito é registrar o método, as fontes e os critérios que sustentam os achados documentados nos demais instrumentos deste expediente.

2. Método

A verificação foi conduzida em três frentes sequenciais, da hierarquia normativa superior para a prática operacional. A sequência não é arbitrária: um problema identificado em nível hierárquico superior condiciona a leitura dos níveis inferiores, e corrigir apenas o nível operacional sem corrigir a raiz hierárquica não resolve o problema.

2.1 Primeira frente — Comparação entre o Regimento vigente e a Proposta

O ponto de partida da verificação foi o cotejo documental entre o Regimento Interno vigente da CENTRAL e a Proposta de Revisão (22.04.2026), artigo a artigo. Essa frente produziu o diagnóstico descritivo das alterações: o que foi mantido, o que foi suprimido, o que foi reformulado e o que foi inserido. Dos 63 artigos do Regimento, 46 foram identificados como idênticos ou com alterações exclusivamente redacionais, e 16 com alterações de conteúdo normativo.

Esse diagnóstico está documentado na Comparação Detalhada entre o Regimento Vigente e a Proposta, também integrante deste expediente, e serviu como base de referência para as duas frentes seguintes.

2.2 Segunda frente — Verificação da conformidade hierárquica

A segunda frente verificou se a Proposta cumpre o que a hierarquia normativa superior exige, percorrendo os níveis de cima para baixo: leis federais, leis estaduais, decretos e Estatuto Social da CENTRAL. Para cada nível, foram aplicados três testes: Legalidade (a Proposta contraria norma superior?), Competência (as competências atribuídas têm respaldo hierárquico?) e Completude (a Proposta cobre o que a norma superior determina disciplinar?).

As normas de referência consultadas foram:

- Lei Federal nº 13.303/2016 — Estatuto Jurídico das Estatais
- Lei Federal nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
- Lei Estadual nº 15.177/2025 — Cota mínima de gênero nos Conselhos de Administração
- Decreto Estadual nº 46.188/2017, com alterações dos Decretos 49.058, 49.394, 49.406 e 49.536
- Regimento Interno da CGE-RJ (Resolução CGE nº 154/2022) — referência para governança correcional
- Regimento Interno do TCE-RJ (Deliberação nº 338/2023) — referência para estrutura correcional
- Estatuto Social da CENTRAL (nov/2024)

Os resultados desta frente estão documentados no Relatório de Conformidade Hierárquica, também integrante deste expediente, que identificou cinco achados ordenados por nível normativo.

2.3 Terceira frente — Cotejo interno da Proposta e cruzamento com Procedimentos Padrões

A terceira frente combinou dois instrumentos complementares:

a) Cotejo interno artigo a artigo: cada alteração identificada na primeira frente foi analisada quanto à sua coerência interna — se a competência suprimida foi absorvida por outro dispositivo da Proposta ou se configura lacuna, e se as referências cruzadas entre artigos estão atualizadas e consistentes.

b) Cruzamento com 31 Procedimentos Padrões em vigor: cada POP foi confrontado com a Proposta para identificar competências exercidas na prática operacional que não possuem ancoragem regimental expressa. Essa frente revelou lacunas que nem a análise hierárquica nem o cotejo interno capturariam sozinhos — competências que nunca constaram do Regimento em nenhuma versão, mas que são exercidas cotidianamente com base apenas em normas infralegais.

2.4 Procedimentos Padrões analisados

Foram analisados trinta e um Procedimentos Padrões atualmente em vigor na CENTRAL:

- Abertura de Chamados Relacionados a TI (v7)
- Adesão a Ata de Registro de Preços
- Apuração de Denúncias Recebidas pela Ouvidoria (v3.0)
- Atualização do Site da CENTRAL
- Atualização Periódica do SIAUDI-RJ
- Avaliação do Programa de Integridade do Fornecedor
- Cadastramento de Usuários no Sistema Eletrônico de Informações – SEI
- Concessão de Acesso às Pastas de Rede no Âmbito da CENTRAL
- Concessão de Adiantamento
- Concessão de Telefone e Chip Institucional
- Contratação Direta e por Inexigibilidade (v2.0)
- Contratação por Pregão Eletrônico e Licitação (v2.0)
- Controle e Contabilização de Contratos Administrativos no SIAFE-RIO
- Desligamento de Colaboradores (v2.0)
- Desfazimento ou Baixa de Bem Patrimonial de Pequeno Porte (v2.0)
- Elaboração da Prestação de Contas Anual de Gestão
- Elaboração de Documentos da Fase Preparatória de Contratações
- Elaboração de Instrumentos Normativos (v2.0)
- Emissão de Declaração de Idoneidade Moral de Colaborador (v2.0)
- Movimentação de Bens Móveis
- Pagamento de Despesas
- Prestação de Contas de Adiantamento (v2.0)
- Processo Administrativo de Responsabilização – PAR
- Realização de Exame Médico Admissional
- Realização de Exames Médicos Periódicos
- Recebimento de Solicitações e Resposta aos Titulares de Dados
- Reconhecimento e Pagamento de Despesa de Exercícios Anteriores – DEA
- Serviços de E-mail Corporativo (v2.0)
- Solicitação de Movimentação de Empregado – SME
- Tomada de Contas (v2.0)
- Utilização de Dispositivos Pessoais – BYOD

2.5 O que está fora do escopo

Por decisão metodológica explícita, não integraram o escopo desta verificação:

- A adequação dos Procedimentos Padrões ao novo Regimento: os procedimentos devem se adequar ao Regimento após sua aprovação — não o contrário. A revisão formal dos procedimentos está reservada para etapa posterior.
- A avaliação da conveniência ou oportunidade das alterações propostas: a verificação analisou integridade, completude e coerência do texto, não o mérito das opções de gestão adotadas pela Proposta.

- As alterações de caráter puramente formal — numeração de incisos, atualização de referências legais, ajustes de pontuação — que não afetam o conteúdo normativo.

3. Critérios de classificação dos achados

Cada achado foi classificado em uma de cinco categorias, segundo sua natureza e origem, o que determina o tipo de correção necessária e o responsável pela decisão:

0.1.

Categoria	Definição	Achados
Lacuna material	Competência que existia no Regimento vigente e foi suprimida da Proposta sem que nenhuma outra unidade a tenha recebido. A função deixa de ter executor formal.	AP-01, AP-02, AP-06
Ausência de base regimental	Competência exercida na prática — documentada em POPs e portarias — que nunca foi inserida no Regimento. A função existe, mas sem amparo regimental.	Art. 18 (Proposta de Adequação), AP-04
Lacuna de articulação	A Proposta cria novos órgãos e redistribui competências, mas não estabelece os elos de encaminhamento entre eles. Os fluxos ficam dependentes de norma infralegal.	AP-03
Omissão redacional	Dispositivo presente no Regimento vigente não reproduzido na Proposta, sem indicação de que a supressão foi deliberada. Sugere erro de edição.	AP-05
Inconsistência de nomenclatura	A Proposta renomeia uma unidade em um artigo, mas não atualiza referências cruzadas nos demais. O texto é internamente contraditório.	AP-07

4. Hierarquia e urgência dos achados

Todos os achados devem ser sanados antes da aprovação final da Proposta pelo Conselho de Administração, com exceção do AP-06 (compras estratégicas/GERADM), que, por tratar-se de competência de apoio pontual, admite tratamento após a aprovação caso a pauta seja extensa.

Prioridade 1 — AP-03, AP-05 e AP-07: correções simples de impacto imediato na coerência interna do texto. O AP-03 envolve a CORREG, órgão central da Proposta. O AP-05 pode retroativamente desconstituir a base de documento já existente. O AP-07 compromete a composição de órgão sujeito a prazos da LGPD.

Prioridade 2 — Proposta de Adequação do Art. 18, AP-01, AP-02 e AP-04: envolvem a definição de qual unidade executa atividades críticas e contínuas. A Proposta de Adequação do Art. 18 e o AP-04 já têm texto elaborado pela ASSGER e necessitam apenas de validação jurídica. Os demais requerem decisão de mérito das áreas gestoras.

Prioridade 3 — AP-06: lacuna preexistente que tampouco foi sanada pela Proposta. Não compromete a aprovação, mas a revisão é a oportunidade adequada para correção.

5. Inventário dos achados

O quadro sintetiza os oito achados com sua classificação, urgência e documento correspondente — sete documentados em Apontamentos individuais e um tratado em documento de proposta separado:

Achado	Artigo(s)	Natureza	Antes da aprovação?	Documento
--------	-----------	----------	---------------------	-----------

Art. 18 — ASSGER: Integridade de Terceiros	Art. 18	Ausência de base regimental	Sim	Proposta de Adequação do Art. 18 — ASSGER
AP-01 — GERADM: Telefonia	Art. 31	Lacuna material	Sim	Apontamento AP-01
AP-02 — ASSESMT: RH e Saúde	Art. 34	Lacuna material (3 competências)	Sim	Apontamento AP-02
AP-03 — CORREG: Articulação	Arts. 8º, 18 e 21	Lacuna de articulação + completude	Sim	Apontamento AP-03
AP-04 — DPO/CENTRAL	Entre arts. 10 e 11	Ausência de base regimental	Sim	Apontamento AP-04
AP-05 — COMISPAC: §7º	Art. 12	Omissão redacional	Sim	Apontamento AP-05
AP-06 — GERADM: Compras	Art. 31	Lacuna material	Não	Apontamento AP-06
AP-07 — COMRISDP: Nomenclatura	Art. 10, VII	Inconsistência de nomenclatura	Sim	Apontamento AP-07

6. Impacto nos Procedimentos Padrões vigentes

O saneamento dos achados produzirá impacto nos Procedimentos Padrões abaixo, que deverão ser revistos após a aprovação do novo Regimento:

Procedimento Padrão	Achado	Impacto após aprovação do RI
Apuração de Denúncias Recebidas pela Ouvidoria	AP-03	Fluxo de encaminhamento à CORREG deve substituir referências ao COMISETI como destino de apuração
Emissão de Declaração de Idoneidade Moral de Colaborador	AP-03	Referências ao histórico correcional devem ser atualizadas para a CORREG
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR	AP-03	Escrito antes da criação da CORREG; papel da CORREG na condução do PAR deve ser incorporado
Avaliação do Programa de Integridade do Fornecedor	Art. 18 (Proposta de Adequação)	Após inclusão do inciso XV no art. 18, a competência da ASSGER para DDI terá base regimental expressa
Elaboração de Instrumentos Normativos	Art. 18 (Proposta de Adequação)	O termo 'aprovar' atribuído à ASSGER deve ser substituído por 'validar tecnicamente', em conformidade com o novo §2º do art. 18
Recebimento de Solicitações e Resposta aos Titulares de Dados	AP-04	Após inserção do artigo do DPO/CENTRAL, o procedimento passa a ter base regimental expressa

Concessão de Telefone e Chip Institucional	AP-01	Após inclusão do inciso na GERADM, o procedimento passa a ter base regimental expressa
---	-------	--

Os demais vinte e quatro Procedimentos Padrões analisados não apresentam incompatibilidades que exijam revisão imediata após a aprovação do novo Regimento.

7. Destinatários das correções

O quadro indica, para cada achado, a área responsável por propor a redação do ajuste e a área responsável pela validação jurídica. A definição dos encaminhamentos e dos prazos é objeto do Despacho à Presidência que acompanha esta Nota Técnica.

Achado	Propõe a redação	Aprova
Art. 18 — Integridade de Terceiros	ASSGER (Proposta de Adequação — doc. separado)	CONADM, via Presidência
AP-01 — GERADM: Telefonia	SUPADM	CONADM, via Presidência
AP-02 — ASSESMT: RH e Saúde	SUPGEP	CONADM, via Presidência
AP-03 — CORREG: Articulação	ASSGER (texto elaborado no AP-03)	CONADM, via Presidência
AP-04 — DPO/CENTRAL	ASSGER (texto elaborado no AP-04)	CONADM, via Presidência
AP-05 — COMISPAC: §7º	ASSGER	CONADM, via Presidência
AP-06 — GERADM: Compras	SUPADM	CONADM, via Presidência
AP-07 — COMRISDP: Nomenclatura	ASSGER	CONADM, via Presidência

8. Limitações da verificação

A verificação foi conduzida sobre o texto escrito da Proposta e sobre os Procedimentos Padrões em vigor. Não foi possível aferir:

- Se determinadas supressões foram deliberadas, mas não fundamentadas por escrito na Proposta — o que, por si só, seria uma falha de documentação do processo de revisão.
- A existência de deliberações verbais dos órgãos colegiados que expliquem as alterações identificadas como omissões.
- O regimento próprio da COMISPAC não existe ainda — está em elaboração. Essa informação reforça a urgência do AP-05: restabelecer o §7º no art. 12 da Proposta é condição para que o regimento em elaboração tenha base regimental expressa quando concluído e submetido ao CONADM para aprovação.
- A eventual existência de normas infralegais — portarias, instruções normativas, deliberações — que supram parcialmente as lacunas identificadas. A análise restringiu-se ao texto do Regimento, por ser este o instrumento de maior hierarquia normativa interna da Companhia.

Dessa forma, encaminho para análise e considerações superiores.

Clarice Amaral Paiva
Assessora Chefe da ASSGER
99.000.964



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva, Assessora-Chefe**, em 02/07/2026, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **135592825** e o código CRC **CD1307DE**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000240/2022

SEI nº 135592825